

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5682/2534

นาย สุรนาท โชติกุลธนชัย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มั่นค้ำ วง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 57, มาตรา 226 (1), มาตรา 228, มาตรา 247

คำร้องที่จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นเรียกทายาทของบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี มิใช่คำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5)เพราะไม่ได้ ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและ ศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีจำเลยทั้งสองจะอุทธรณ์ฎีกา คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 226(1) ประกอบกับมาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็ค จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 มอบเช็คพิพาทให้นาย ต. โดยไม่ได้ลงวันที่และได้ ผ่อนชำระเงินตามเช็คให้นายต.ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับเช็คคืน ต่อมานาย ต. ตาย ทายาทของนายต.สมคบกับโจทก์ โอนเช็คพิพาทให้แก่กันโดยไม่มีมูลหนี้เพื่อฉ้อฉล จำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ภายหลังจากศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้ว จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียก ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายต. เข้ามาในคดีเพื่อใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ทายาทของ นายต.

ทายาทของนายต.คัดค้านว่า จำเลยไม่มีอำนาจขอให้ศาลเรียกเข้ามาเป็นจำเลย ร่วม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า เนื่องจากไม่เข้าเหตุตามกฎหมายที่จะเรียก ทายาทของนายต.ทวงถามทั้งห้าเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง คืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งหมดแก่จำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำร้องที่จำเลยทั้งสองขอให้ศาลเรียกทายาทของนายต. ทวงถามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีมิใช่คำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) เพราะไม่ได้ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ เมื่อศาลชั้น ต้นยกคำร้อง จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำ สั่งชี้ขาดตัดสินคดี จำเลยทั้งสองจะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1)ประกอบกับ มาตรา 247

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ